

刑事訴訟法第39条第3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員（中略）は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」と規定するが、次の【事例】につき、検察官等が同項の指定権を行使することができるか否かについて述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

甲は、平成○年4月10日、X市で発生した窃盗事件（①事件）で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件（②事件）の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。

他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の辩护人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の辩护人として選任した。

【記述】

ア. 4月10日の辩护人Aによる初回の接見について、指定権を行使することはできない。

イ. 5月5日の辩护人Aによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。

ウ. 5月5日の辩护人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。

エ. 5月14日の辩护人Aによる接見について、指定権を行使することはできない。

オ. 5月20日の辩护人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

最判平 12.6.13 (百選 35 事件)。本記述では、4月10日の弁護人Aによる初回の接見について、指定権 (39条3項本文) を行使することができるかが問題となる。この点、判例は、逮捕後の初回接見につき、即時又は近接した時点での接見を認めても接見時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じることを避けることが可能なときは、引致直後の所要の手續を終えた後、たとえ比較的短時間であっても接見を認める措置を採るべきであるとしており、初回の接見であっても指定権の行使自体は肯定している。その上で、「逮捕直後の初回の接見は、……弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、……これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。したがって、……接見指定の要件が具備された場合でも、その指定に当たっては、弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討し、これが可能なときは、……特段の事情のない限り、……たとい比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきであり、このような場合に、被疑者の取調べを理由として……初回の接見の機会を遅らせることは、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するもの」としている。したがって、本記述は、4月10日の弁護人Aによる初回の接見について、指定権を行使することはできないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

最決昭 41.7.26。本記述では、5月5日の被告事件たる①事件に関する弁護人Aによる接見について、身柄拘束されていない余罪たる②事件の捜査の必要性を理由に指定権を行使することができるかが問題となる。この点、判例は、「公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であっても、検察官等は、」〔注：刑事訴訟法〕39条3項の指定権を行使しえない」として、身柄拘束されていない余罪捜査の必要性を理由とする接見指定を否定している。すなわち、①事件については、既に公訴提起されている以上、これを理由とする接見指定をなし得ず (39条3項本文、「公訴の提起前に限り」)、また、判例によれば、本件で、②事件の捜査の必要性を理由に接見指定をすることもできない。したがって、本記述は、5月5日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することができる場合があるとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

本記述では、5月5日の弁護人Bによる接見について、身柄拘束されていない余罪たる②事件の捜査の必要性を理由に指定権を行使することができるかが問題となる。まず、逮捕や勾留の効力については事件単位の原則が採られ、これは起訴後の勾留についても妥当する。よって、①事件の起訴後の勾留は、②事件による逮捕前は②事件に影響を及ぼさない。とすると、甲は、5月5日の時点では、②事件に関しては身柄拘束をされていない被疑者であるといえる。そして、身柄拘束されていない被疑者は、取調べについて不出頭・退出の自由が認められているので (198条1項ただし書)、そもそも接見指定権は認められない (39条1項)。よって、②事件の捜査を必要とする指定はなし得ない。次に、①事件についても、既に公訴提起されている以上、これを理由とする接見指定もなし得ない (39条3項本文、「公訴の提起前に限り」)。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている ★

最決昭55.4.28(百選36事件)、最決平13.2.7。本記述では、5月14日の時点で、甲が被告事件たる①事件のほかに、余罪たる②事件についても身柄拘束を受けている場合に、①事件についてのみ選任された弁護士Aによる接見に対し、指定権を行使することができるかが問題となる。この点、被告事件と余罪双方において身柄拘束がなされていた事案において、判例は、「検察官等は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法〔注：刑事訴訟法、以下同じ〕39条3項の接見等の指定権を行使することができる」とし(最決昭55.4.28)、更に、「被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、被告事件についてだけ弁護士に選任された者に対しても、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる」として(最決平13.2.7)、この場合にも接見指定(39条3項本文)をなし得ることを認めている。これらの判例によれば、接見指定をなし得ない①事件(39条3項本文、「公訴の提起前に限り」)にだけ選任されたAによる接見に対しても、②事件に対する捜査の必要性を理由として指定権を行使できる場合があることになる。したがって、本記述は、5月14日の弁護士Aによる接見について、指定権を行使することはできないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最決昭55.4.28(百選36事件)。本記述では、5月20日の時点で、甲が被告事件たる①事件のほかに、余罪たる②事件についても身柄拘束を受けている場合に、②事件についてのみ選任された弁護士Bによる接見に対し、指定権を行使することができるかが問題となる。この点、①事件について判例は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる」としており(最決昭55.4.28)、公訴提起後であっても②事件のための指定権を行使することができる。他方、②事件については、甲は身柄拘束されており、しかも起訴前であることから、甲は「公訴の提起前」の身体の拘束を受けている被疑者ということがので、②事件の捜査のため必要があるときは、指定権を行使できるとされている(39条3項本文)。余罪たる②事件の捜査の必要性を理由に、②事件の弁護士であるBによる接見に対し、指定権を行使できる場合があることになる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。

